



PUTUSAN

Nomor 7885 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, telah memutus perkara

Anak:

Nama : **Anak;**
Tempat Lahir : Ketapang;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/1 November 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto, Gang Pendidikan, Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau Dusun Mentubang, RT 15 RW -, Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 7885 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 23 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja selama 6 bulan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Ketapang;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo Type A16 warna biru dengan nomor

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 7885 K/Pid.Sus/2025



IMEI1 863965060443371 dan IMEI2 863965060443363;

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo Type A17K warna biru dengan nomor IMEI1 862645062541833 dan IMEI2 862645062541825;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna merah dengan nomor IMEI1 359991091922465 dan IMEI2 359992091922463;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara atas nama Saksi Anakanto alias Anak bin Misran;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktp tanggal 23 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dan pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 7885 K/Pid.Sus/2025



rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK tanggal 12 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktp tanggal 23 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Anak tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2025/PN Ktp *juncto* Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktp *juncto* Nomor 12/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 Juni 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 17 Juni 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan



kasasi pada tanggal 20 Juni 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 Juni 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi mengenai keterbuktian dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Anak dan mohon agar Anak dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah cermat dan tepat karena telah cukup dalam pertimbangan berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis di persidangan yang mengungkapkan Anak bersama dengan Saksi Anak menawarkan dan mengantarkan Anak Saksi untuk melayani Saksi Anak yang meminta dicarikan perempuan di bawah umur untuk menemani tidur dan berhubungan badan dengannya. Permintaan tersebut disampaikan oleh Saksi Anak kepada Saksi Anak yang kemudian menyampaikannya kepada Anak. Anak kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Anak Saksi yang adalah pacar Anak. Setelah Anak Saksi menyetujui permintaan tersebut, Saksi Anak mengantarkan Anak Saksi untuk bertemu dengan Saksi Anak di Penginapan Bintang di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Anak Saksi

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 7885 K/Pid.Sus/2025



kemudian masuk ke dalam kamar Nomor 9 (sembilan) dan Anak menunggu di luar penginapan. Atas pekerjaan tersebut Saksi Anak memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Anak, selanjutnya Saksi Anak menyerahkan uang tersebut kepada Anak Saksi. Saksi Anak mendapatkan upah dari Anak Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Anak juga ada memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anak. Anak dan Anak Saksi sudah dua kali melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Anak telah tepat dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak, telah sesuai dan proporsional dengan kesalahan Anak, tidak menjatuhkan harkat dan martabat Anak serta bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. *Judex facti* juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 *juncto* Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juli 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Hakim Kasasi Anak,
ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 7885 K/Pid.Sus/2025